

UGEL-Tocache

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"
"Año del Bicentenario del Perú: 200 años de Independencia"



Resolución Directoral N°...001416.....

Tocache, 25 MAR 2022

VISTO:

El memorándum N°125-2022-GRSM/DRE-UGELT/D de fecha 22 de Marzo de 2022, el Informe Técnico Preliminar N°008-2022-GRSM/DRE/UGEL-T/CPPADD, de fecha 21 de Marzo de 2022 y demás recaudos que se adjuntan como antecedentes.

CONSIDERANDO:

Que, mediante Oficio N° 009-2022/CNI-0427-JCMLCH-D/SJ-U fecha 07 de Marzo del 2022, el Prof. Wily M. Solórzano Cajaleon Director C.N.1 N°0427-JCM-La Chira, comunica lo siguiente "que el docente ALBERTO FLORES CABALLERO, docente nombrado del nivel primario, debió reincorporarse a su centro de labores el 01 de Marzo de 2022, hasta la fecha no se ha presentado a laborar y no ha presentado ningún documento justificando sus inasistencias, motivo por el cual informo abandono de cargo, según las normas vigentes".

Cabe mencionar que, el docente en cuestión con fecha 26 de Julio del 2021, en el Informe Técnico Preliminar N° 001-2021-GRSM/DRE/UGEL-T/CPPADD, se instaura proceso Administrativo disciplinario por haber transgredido por acción y omisión su deber en el ejercicio de la función docente, en tal sentido mediante Resolución Directoral N° 001451, fecha 10 de Agosto 2021, resuelven instaurar proceso administrativo disciplinario al Prof. Alberto Flores Caballero.

En continuidad con el proceso, en el Informe Técnico Final ITF. N° 001-2021-GRSM/DRE/UGEL-T/CPPADD, con fecha 26 de Agosto 2021 y mediante Resolución Directoral N° 001482, fecha 03 de Septiembre del 2021 fue sancionado Administrativamente con CESE TEMPORAL de 05 meses, sin goce de remuneración.

Que, la CPPADD pone de conocimiento al presente caso, lo que refiere la Ley N°29944 - Ley de Reforma Magisterial, **art.-3** La profesión docente se ejerce en nombre de la sociedad, para el desarrollo de la persona y en el marco del compromiso ético y ciudadano de formar **integralmente al educando**. Tiene como fundamento ético para su actuación profesional el respeto a los derechos humanos y a la dignidad de los niños, niñas, adolescentes, jóvenes, adultos y adultos mayores y el desarrollo de una cultura de paz y de solidaridad, que coadyuven al fortalecimiento de la identidad peruana, la ciudadanía y la democracia. **Esta ética exige del profesor** idoneidad profesional, comportamiento moral y compromiso personal con el aprendizaje de cada alumno.

Que, el docente Flores Caballero Alberto, en fecha 01 de Marzo del 2022 hasta la presentación del Oficio N° 009-2022/CNI-0427-JCMLCH-D/SJ-U fecha 07 de Marzo del 2022, no se ha presentado al cumplimiento de sus funciones laborales como docente nombrado de la IE. N°0427-Jose Carlos Mariátegui - La Chira; causa de ello los no asisten a clases, por el cual pone en conocimiento a la Unidad de Gestión Educativa Local Tocache, quien a su vez mediante Memorando N° 078-2022-GRSM-DRE-UGELT/D, con fecha 15 de Marzo del 2022, traslada a la Comisión Permanente de Procesos Administrativos de Docentes, para las acciones respectivas, cabe mencionar que Hasta la fecha no se ha presentado a laborar y o ha presentado ningún documento justificando sus inasistencias; motivo por el cual y de acuerdo a las normas vigentes, informo el abandono de cargo y desatención a los estudiantes del grado mencionado"

Que, la CPPADD visto los documentos fehacientes del Informe Técnico Preliminar N° 001-2021-GRSM/DRE/UGEL-T/CPPADD fecha 26 de Julio del 2021, Resolución Directoral N° 001451, fecha 10 de Agosto 2021, así mismo el Informe Técnico Final ITF. N° 001-2021-GRSM/DRE/UGEL-T/CPPADD, con fecha 26 de Agosto 2021 y mediante Resolución Directoral N° 001482, fecha 03 de Septiembre del 2021, hace mención del primer proceso Administrativo al docente en cuestión quien fue SANCIONADO con CESE TEMPORAL de 05 meses, sin goce de remuneración, con fecha de Notificación debida el día 10 de septiembre del 2021.

Por lo tanto, según artículo 82.4, El abandono de cargo injustificado a que se refiere el literal e) del artículo 48 de la ley se configura con la inasistencia injustificada al centro de trabajo por tres (3) días consecutivos o cinco (5) continuos, en un periodo de dos (2) meses, correspondiéndole la sanción de cese temporal. Por lo tanto en el mismo artículo 82°. Cese Temporal, en el numeral 82.3, refiere que No proceden más de dos (2) sanciones de cese temporal, de corresponderle una nueva sanción de cese temporal, procede la aplicación de la sanción de Destitución. En ese sentido cabe mencionar que este sería la segunda acción impuesta por el CPPADD – UGEL-T.

La CPPADD refiere "Es deber del profesor, estar disponible para las coordinaciones de carácter laboral que resulten necesarias, sin afectar la disposición del aislamiento social obligatorio. Los profesores que transgredan o incumplan sus deberes, incurrir en responsabilidad administrativa y son pasibles de sanciones". De acuerdo a la RVM N°155-2021-MINEDU, se aprueba el documento normativo denominado "Disposiciones para el trabajo de los profesores y auxiliares de educación que aseguren el desarrollo del servicio educativo de las instituciones y programas educativos públicos, frente al brote del COVID-19, indica lo siguiente (...)

5.4 Actividades de los Profesores

En el marco de lo establecido en el documento normativo, aprobado por Resolución Ministerial N°121-2021-MINEDU, durante la jornada de trabajo el profesor realiza, según el tipo de prestación del servicio educativo, las siguientes actividades:

- Determinar las experiencias de aprendizaje a desarrollar de acuerdo a las características, necesidades, contextos de sus estudiantes y tipo de prestación del servicio educativo.
- Interactuar con el estudiante y sus familiares.
- Utilizar los recursos brindados en el marco de la implementación de la estrategia, Aprendo en casa, o complementarlo con cualquier otra estrategia regional, local o de la IE.
- Brindar tutoría y orientación educativa como medio para brindar soporte emocional.
- Brindar orientaciones o retroalimentación a los estudiantes para su mejora.
- Desarrollar la evaluación desde un enfoque formativo.
- Participar en espacios de trabajo y aprendizaje colaborativo donde se organiza el trabajo pedagógico y se comparten experiencias e información relevante para la mejora de su práctica profesional.
- Otras que se desprendan del documento normativo aprobado por Resolución Ministerial N°121-2021-MINEDU y según sean requeridos por la dirección de la IE.

5.11 Deberes

Los profesores y auxiliares de educación durante el trabajo en cualquiera de las tres modalidades de trabajo rigen sus labores por los principios, deberes, obligaciones y prohibiciones previstas en la LRM y su Reglamento, Código de Ética de la Función Pública y las previstas en las normas del sector público, según corresponda. También constituyen deberes los siguientes:

- Cumplir con las actividades encomendadas, así como previstas en el presente documento normativo.
- Estar disponible durante la jornada de trabajo para las coordinaciones de carácter laboral que resulten necesarias, así como brindar la información que le sea requerida.
- Llenar la declaración jurada de salud a solicitud del director de la IE o programa educativo, así como la que se realiza desde el Minedu de manera virtual.
- Hacer uso adecuado de los equipos o bienes entregados para la prestación de servicio, en caso estos hayan sido facilitados por la IE.
- Participar del espacio de formación virtual <http://www.perueduca.pe/campus-virtual> con los cursos disponibles en Perú Educa.
- Otros previstos en las normas complementarias para asegurar la prestación del servicio educativo, que para tal efecto apruebe el Minedu.

Que de los cuerpos normativos empleados, y de los documentos en autos, se aprecia que el Prof. Flores Caballero Alberto, docente nombrado de la I.E. N°0427 José Carlos Mariátegui - La Chira; ha incurrido en presunta falta administrativa disciplinaria, previsto en la Ley N°29944, art.- 40 literal a) Cumplir en forma eficaz el proceso de aprendizaje de los estudiantes, realizando con responsabilidad y efectividad los procesos pedagógicos, las actividades curriculares y las actividades de gestión de la función docente, en sus etapas de planificación, trabajo en aula y evaluación, de acuerdo al diseño curricular nacional. q) Otros que se desprendan de la presente ley o de otras normas específicas de la materia. En concordancia con la RVM N°155-2021-MINEDU artículos 5.4 Actividades de los Profesores, literal b) Interactuar con el estudiante y sus familiares, d)

Brindar tutoría y orientación educativa como medio para brindar soporte emocional, e) Brindar orientaciones o retroalimentación a los estudiantes para su mejora 5.11 Deberes a) Cumplir con las actividades encomendadas, así como las disposiciones previstas en el presente documento normativo, b) Estar disponible durante la jornada de trabajo para las coordinaciones de carácter laboral que resulten necesarias, así como brindar la información que le sea requerida. Presunta sanción disciplinaria tipificada en la Ley N°29944 art.- 48 primer párrafo "Son causales de cese temporal en el cargo, la transgresión u omisión, de los principios, deberes, obligaciones y prohibiciones en el ejercicio de la función docente, considerados como grave.

Que, la CPPADD de acuerdo a los documentos de autos se evidencia que el Prof. Flores Caballero Alberto, docente nombrado de la I.E. N°0427-Jose Carlos Mariátegui - La Chira, Quien hizo ABANDONO DE CARGO como profesor de dicha institución desde el 01 de Marzo del 2022 hasta la actualidad, así mismo no HA CUMPLIDO en forma eficaz el proceso de aprendizaje de los estudiantes, ni ha realizado con responsabilidad y efectividad los procesos pedagógicos, las actividades curriculares y las actividades de gestión de la función docente, siendo evidente incumplimiento de sus actividades encomendadas al iniciar la jornada de trabajo Educativa del presente año 2022.

Por el cual la calificación y gravedad de la falta se encuentra tipificada en el D.S. N°004-2013-ED art.- 78 literales

a) Circunstancias en que se cometen.	El docente Flores Caballero Alberto, docente nombrado de la I.E. N°0427-Jose Carlos Mariátegui - La Chira, hizo ABANDONO DE CARGO como profesor de dicha institución desde el 01 de Marzo del 2022 hasta el 07 de marzo del 2022
b) Forma en que se cometen.	El docente en PAD no desarrolla acciones pedagógicas estratégicas en coordinación con el personal directivo de la IE y los estudiantes en el cumplimiento de sus funciones laborales Educativas del presente año 2022, cabe decir que hasta la fecha no ha asistido ningún alumno
c) Concurrencia de varias faltas o infracciones.	Si aplica, siendo este PAD por segunda vez.
d) Participación de uno o más servidores.	No aplica.
e) Gravedad del daño al interés público y/o bien jurídico protegido.	No aplica.
f) Perjuicio económico causado.	No aplica.
g) Beneficio ilegalmente obtenido.	No aplica
h) Existencia o no de intencionalidad en la conducta del autor.	Es la conducta del docente en PAD, debido a la no asistencia a su jornada laboral desde el 01 de Marzo del 2022 hasta la actualidad, no HA CUMPLIDO en forma eficaz el proceso de aprendizaje de los estudiantes, ni ha realizado con responsabilidad y efectividad los procesos pedagógicos, las actividades curriculares y las actividades de gestión de la función docente para su mejora de aprendizajes, siendo evidente incumplimiento de sus actividades encomendadas durante su jornada de trabajo, lo que este hecho hace que aún más se evidencie su irresponsabilidad al no asistir a la IE. Sin alguna justificación, cabe decir que este sería el segundo PAD del profesor.
i) Situación jerárquica del autor o autores	No aplica.

Del presente caso en particular esta CPPAD luego del análisis y calificación efectuada a los documentos que obran en autos y por unanimidad, se concluye que existe mérito suficiente para **INSTAURAR** proceso administrativo disciplinario al Prof. Flores Caballero Alberto, docente nombrado de la IE. N°0427-Jose Carlos Mariátegui - La Chira; porque ha transgredido por acción y omisión su: **Deber** (NO ha cumplido en forma eficaz su asistencia a la Institución Educativa, desde el 01 de marzo del año 2022, por lo tanto incumpliendo sus funciones como docente así mismo en el proceso de aprendizaje de los estudiantes, ni ha realizado con responsabilidad y efectividad los procesos pedagógicos, las actividades curriculares y las actividades de gestión de la función docente, no ha interactuado, ni ha brindado orientación educativa o retroalimentación a sus estudiantes para su mejora de aprendizajes, siendo evidente incumplimiento de sus actividades encomendadas durante su jornada de trabajo en las fechas antes indicada); **en el ejercicio de la función docente**, considerados como grave. En tal sentido, no escapa al conocimiento de esta CPPADD que el docente en proceso ha vulnerado según Ley N°29944 los artículos art.40 literal, a), q), concordante (RVM N°155-2021-

MINEDU, artículos 5.4 actividad de los profesores literal b), d) y e); 5.11 deberes literal a) y b); y art.- 48 primer párrafo, del mismo cuerpo normativo.

Que de conformidad con el D.S. N° 004-2019-JUS, que aprueba el TUO de la Ley N° 27444 Ley de Procedimiento Administrativo General en su Artículo 6.1 Motivación de acto administrativo, numeral 6.1 señala, "La motivación debe ser expresa, mediante una relación concreta y directa de los hechos probados relevantes del caso específico, y la exposición de las razones jurídicas y normativas que con referencia directa a los anteriores justifican el acto adoptado".

Que de conformidad con la Ley General de Educación N° 28044, Ley de Reforma Magisterial N° 29944 y su D.S. N° 004-2013-ED y su modificatoria según DS. N° 007-2015-MINEDU, DS. N° 004-2019-JUS, que aprueba el TUO de la ley N° 27444, y su uso de las facultades conferidas por el DS. N° 015-2002-ED.

SE RESUELVE:



ARTICULO 1°.- INSTAURAR proceso administrativo disciplinario, al Prof. Flores Caballero Alberto (DNI N° 19429066), docente nombrado de la I.E. N° 0427-Jose Carlos Mariátegui - La Chira; distrito Uchiza, provincia de Tocache, región San Martín, porque presuntamente ha transgredido por acción y omisión, su **Deber** (NO ha cumplido en forma eficaz a su asistencia a la Institución Educativa, desde el 01 de marzo del año 2022, por lo tanto incumpliendo sus funciones como docente así mismo en el proceso de aprendizaje de los estudiantes, ni ha realizado con responsabilidad y efectividad los procesos pedagógicos, las actividades curriculares y las actividades de gestión de la función docente, no ha interactuado, ni ha brindado orientación educativa o retroalimentación a sus estudiantes para su mejora de aprendizajes, siendo evidente incumplimiento de sus actividades laborales); **en el ejercicio de la función docente**, considerados como grave. y por los fundamentos antes expuestos en el presente informe



ARTICULO 2°.- REMITIR en copias a la presidente de la Comisión Permanente de Procesos Administrativos que en el término improrrogable de Disciplinarios para Docentes, el acto resolutorio, para que en el término improrrogable de 45 días hábiles, previos estudios e investigaciones, eleve el informe Técnico Final recomendando la sanción u absolución a que hubiere lugar.

ARTICULO 3° EL DOCENTE en proceso podrá presentar su descargo con las pruebas que crea conveniente dentro de los cinco (05) días luego de notificado con la presente resolución.



ARTICULO 4°.- EL DOCENTE en proceso queda prohibido de hacer uso de sus vacaciones, licencias por motivos particulares mayor a cinco días o presentar renuncia, bajo responsabilidades de los funcionarios que lo autoricen.

ARTICULO 5°.- ENCARGAR al responsable de la Oficina de Secretaria General notificar el acto resolutorio, al interesado de acuerdo a ley, al Responsable de la Oficina de Personal, a la oficina de Escalafón, para su conocimiento y fines consiguientes.



Regístrese y Comuníquese.

Prof. Marciano Víctor CERNA BAZAN
DIRECTOR DE LA UNIDAD DE GESTIÓN EDUCATIVA
LOCAL DE TOCACHE

PLIEGO DE CARGO N°003-2022 GRSM/DRE/UGEL-T/CPADD

PLIEGO DE CARGO QUE DEBE ABSOLVER EL SR. FLORES CABALLERO ALBERTO, DOCENTE DE LA I.E. N°0427-JOSE CARLOS MARIATEGUI, DISTRITO DE UCHIZA, PROVINCIA DE TOCACHE Y REGIÓN SAN MARTIN.

El presente pliego de cargo forma parte integrante del acto motivado que da inicio al proceso administrativo disciplinario.

Los presuntos cargos que se le imputan al docente en proceso, es en mérito al Oficio N° 009-2022/CNI-0427-JCMLCH-D/SJ-U fecha 07 de Marzo del 2022, que mediante Memorando N° 078-2022-GRSM/DRE/UGEL-T/D, Nota de Coordinación N° 086-2022-GRSM/DRE-UGEL-T/UGA, así mismos se adjunta de un primer proceso Administrativo Disciplinario como se refiere en los documentos tales como; RD. N° 001482, fecha 03 de Septiembre del 2021. ITF. N° 001-2021-GRSM/DRE/UGEL-T/CPADD, con fecha 26 de Agosto 2021, RD. N° 001451, fecha 10 de Agosto 2021, ITP. N° 001-2021-GRSM/DRE/UGEL-T/CPADD, con fecha 26 de julio 2021, que son elementos de convicción que demuestran la presunta imputación del docente en proceso disciplinario y a fin de que en el plazo prudencial como señala en la parte resolutive de la resolución de instauración su persona presente su descargo correspondiente.

Cargos:

1.- **Prof. Flores Caballero Alberto**, para que diga ¿Qué, de acuerdo a la R.D.UGEL-T N°0035-202-GRSM-DRE/00-UE303 fecha 10/03/21, su persona tenía que reincorporarse a sus labores de docente en fecha 01 de julio de 2021, asimismo a sabiendas que ya no podía extenderse su licencia por motivos personales, por haber agotado el máximo permitido de acuerdo al art.- 197 del D.S N°004-2013-ED; su persona nunca retorno a sus labores en el ejercicio de la función docente? **¿Qué tiene que manifestar con respecto a este punto?**

2.- **Prof. Flores Caballero Alberto**, para que diga ¿Qué, su persona tenía conocimiento de la R.D.UGEL-T N°0035-202-GRSM-DRE/00-UE303 fecha 10/03/21 y del documento dónde le indican que su petición de licencia por asuntos personales no procede? **¿Qué tiene que manifestar con respecto a este punto?**

3.- **Prof. Flores Caballero Alberto**, para que diga ¿Qué, su persona tiene conocimiento de la RVM N°155-2021-MINEDU "Disposiciones para el trabajo de los profesores y auxiliares de educación que aseguren el desarrollo del servicio educativo de las instituciones y programas educativos públicos, frente al brote del COVID-19"? **¿Qué tiene que manifestar con respecto a este punto?**

4.- **Prof. Flores Caballero Alberto**, para que diga ¿Qué, anteriormente ha estado inmerso en investigaciones disciplinarias o en su defecto cuenta con sanción administrativa disciplinaria alguna? **¿Qué tiene que manifestar con respecto a este punto?**

5.- **Prof. Flores Caballero Alberto**, de los cuerpos normativos empleados, y de los documentos en autos, se aprecia que ha incurrido en presunta falta administrativa disciplinaria, previsto en la **Ley N°29944**, art.- 40 literal a) Cumplir en forma eficaz el proceso de aprendizaje de los estudiantes, realizando con responsabilidad y efectividad los procesos pedagógicos, las actividades curriculares y las actividades de gestión de la función docente, en sus etapas de planificación, trabajo en aula y evaluación, de acuerdo al diseño curricular nacional. q) Otros que se desprendan de la presente ley o de otras normas específicas de la materia. En concordancia con la **RVM N°155-2021-MINEDU artículos 5.4** Actividades de los Profesores, literal b) Interactuar con el estudiante y sus familiares, d) Brindar tutoría y orientación educativa como medio para brindar soporte emocional, e) Brindar orientaciones o retroalimentación a los estudiantes para su mejora. **5.11 Deberes a)** Cumplir con las actividades encomendadas, así como las disposiciones previstas en el presente documento normativo, **b)** Estar disponible durante la jornada de trabajo para las coordinaciones de carácter laboral que resulten necesarias, así como brindar la información que le sea requerida.

Presunta sanción disciplinaria tipificada en la **Ley N°29944** art.- 48 primer párrafo "Son causales de cese temporal en el cargo, la transgresión u omisión, de los principios, **deberes**, obligaciones y prohibiciones en el ejercicio de la función docente, considerados como grave". porque ha transgredido por acción y omisión su: **Deber** (NO ha cumplido en forma eficaz el proceso de aprendizaje de los estudiantes del 5° de nivel primaria, ni ha realizado con responsabilidad y efectividad los procesos pedagógicos, las actividades curriculares y las actividades de gestión de la función docente, en las fechas 01/07/21 al 08/07/21, no ha interactuado, ni ha brindado orientación educativa o retroalimentación a sus estudiantes para su mejora de aprendizajes, siendo evidente incumplimiento de sus actividades encomendadas durante su jornada de trabajo en las fechas antes indicada); en el ejercicio de la función docente, considerados como grave. **¿Qué tiene que manifestar con respecto a este punto?**

6.- **Prof. Flores Caballero Alberto**, ¿Tiene conocimiento que este Proceso Administrativo Disciplinario es por segunda vez y que mediante RD. N° 001482, fecha 03 de Septiembre del 2021. Fue usted sancionado con CESE TEMPORAL de 05 meses sin goce de remuneración? **¿Qué tiene que manifestar con respecto a este punto?**

7.- Prof. Flores Caballero Alberto, a través de su confesión sincera, su persona reconoce esta imputación en su contra, o en parte ya que existen documentos o medios probatorios, que han sido valorados donde se aprecia la presunta falta en su contra, o tiene algo más que agregar, para mayor esclarecimiento del presente caso. ¿Qué tiene que manifestar con respecto a este punto?

Atentamente.

UNIDAD DE GESTIÓN EDUCATIVA LOCAL.TOCACHE



Abg. ISAC R. ATACHAGUA MATIAS

ST-CPPADD

UGEL-TOCACHE

NOTIFICACION N° 029-2022

CARGO
S.G.

ANTECEDENTE : MEMORANDO N°125-2022-GRSM/DRE-UGELT/D
ENTIDAD : UGEL TOCACHE
FECHA DE EMISION : 23-03-2022

De conformidad con el artículo 18º de la Ley N° 27444, Ley de Procedimiento Administrativo General, Se cumple con notificación

1.-RESOLUCIÓN DIRECTORAL N°1416-2022
INSTAURAR PROCESO ADMINISTRATIVO DISCIPLINARIO

A.-DATOS DE LA PERSONA:

NOMBRE : ALBERTO FLORES CABALLERO
DOMICILIO : Av. Leocadia Prodel 1101-V.
DNI N° : 19429066
CORREO ELECTRONICO: betto_151@hotmail.com
FECHA NOTIFICACION : 28/03/22 HORA: 3:41


FIRMA


HUELLA DIGITAL

B.- EN CASO DE NEGATIVA DE RECEPCIÓN;ACTA DE NEGATIVA DE RECEPCIÓN

Siendo las Horas del día/...../201.. me constituí al domicilio y/o centro de trabajo del ADMINISTRADO, con el propósito de notificar el (los) documento(s) que se indican en el presente cargo de notificación, al respecto se deja constancia que en el referido domicilio se negaron a recibir la documentación objeto de la notificación por que se procedió a dejar bajo la puerta del domicilio el (los) documento(s).

CARACTERÍSTICAS DEL DOMICILIO	
Color de fachada:	Descripción de los domicilios conlindantes (fachada, puertas y pisos: A la derecha: A la izquierda:
Color de puerta:	
Número de pisos	
Otra característica:	

Levanto la presente acta para los fines de ley, de conformidad al lo establecido en los Arts. 18.2 y 21.3 de la Ley 27444 – Ley del Procedimiento Administrativo General, que establece el procedimiento para la notificación de actos administrativos , firmando al final del presente documento.

C: RECEPCIÓN DE PERSONA CAPAZ:

D.-DATOS DE LA PERSONA:

NOMBRE :
DOMICILIO :
DNI N° :

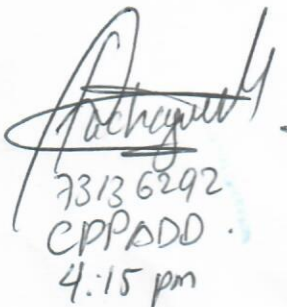

FIRMA


HUELLA DIGITAL

VÍNCULO CON EL NOTIFICADO:




Lic. Adm. Katerin Vanessa Sánchez García
Director del Sistema Administrativo II
Secretaría General


73136292
CPPADO
4:15 pm

NOTIFICADOR